



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU
POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Zagreb, Koturaška 43/IV

KLASA: UP/II-034-02/15-01/1064

URBROJ: 354-01/16-8

Zagreb, 11. veljače 2016.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u vijeću sastavljenom od članova: Anđelka Rukelja, zamjenika predsjednika, Darie Duždević i Dragice Markanović, članica, povodom žalbe žalitelja zajednica ponuditelja Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb, OIB: 635888532294 i Trames Consultants d.o.o., Dubrovnik, OIB: 69691931390, zastupana po opunomoćeniku odvjetniku Marijanu Vešligaju, Zagreb, na odluku o odabiru u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2015/S 002-0029503, predmet nabave: studija izvodivosti zadržavanje života na otocima putem integriranog prometa luka i cesta otok Korčula-Pelješac-kopno (uključivo vidljivost projekta), naručitelja Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, OIB: 55545787885, na temelju članka 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine broj 18/13, 127/13 i 74/14), te članka 138. i 164. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) donosi sljedeće

R J E Š E N J E

1. Poništava se odluka o odabiru KLASA: 011-01/2015-3/299, URBROJ: 345-820/581-2015-7 od 9. prosinca 2015. godine u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2015/S 002-0029503, predmet nabave: studija izvodivosti zadržavanje života na otocima putem integriranog prometa luka i cesta otok Korčula-Pelješac-kopno (uključivo vidljivost projekta), naručitelja Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb.
2. Nalaže se naručitelju Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, da u roku 16 dana od dana javne objave ovog rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, nadoknadi žalitelju troškove žalbenog postupka u iznosu od 25.851,25 kuna.
3. Odbija se zahtjev odabranog ponuditelja, zajednice ponuditelja Geoprojekt d.d., Split i Trenecon Tanacsado es Tervezo Kft, Budimpešta, Mađarska, za naknadom troškova žalbenog postupka.

O b r a z l o ž e n j e

Naručitelj Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, objavio je dana 3. rujna 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave poziv na nadmetanje s dokumentacijom za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave broj objave: 2015/S 002-0029503, predmet nabave: studija izvodivosti zadržavanje života na otocima putem integriranog prometa luka i cesta otok Korčula-Pelješac-kopno (uključivo vidljivost projekta). Kriterij odabira je najniža cijena.

U otvorenom postupku javne nabave dostavljeno je pet ponuda, a naručitelj je dvije ocijenio valjanima. Odlukom o odabiru od 9. prosinca 2015. godine KLASA: 011-01/2015-3/299, URBROJ:

345-820/581-2015-7, odabrana je ponuda zajednice ponuditelja Geoprojekt d.d., Split i Tremecon Tanacsado es Tervezo Kft, Mađarska, Budimpešta.

Na odluku o odabiru žalbu je Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave preporučenom pošiljkom 17. prosinca 2015. godine izjavio, te primjerak iste istodobno dostavio naručitelju, žalitelj zajednica ponuditelja Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb i Trames Consultants d.o.o., Dubrovnik, zastupana po opunomoćeniku odvjetniku Marijanu Vešligaju, Zagreb. Žalba je uređenja podneskom zaprimljenim u ovom tijelu 11. siječnja 2016. godine.

Žalitelj u žalbi u bitnom osporava razlog odbijanja vlastite ponude, a u žalbenom zahtjevu traži poništenje odluke o odabiru i naknadu troškova žalbenog postupka.

Naručitelj u odgovoru na žalbu u bitnom ističe da su žalbeni navodi žalitelja neosnovani, da je ponuda žalitelja zakonito odbijena, te da je pravilno proveo pregled i ocjenu ponuda i donio odluku o odabiru.

Pozvana da se očituje o žalbenim navodima i očitovanju naručitelja, odabrana zajednica ponuditelja, zastupana po Odvjetničkom društvu Matulić, Bilić i Vrsalović d.o.o., Split, u bitnom se u cijelosti pridružuje navodima naručitelja te predlaže žalbu odbiti u cijelosti, uz naknadu troška.

U tijeku postupka pred ovim tijelom izvedeni su dokazi pregledom i analizom dostavljenog dokaznog materijala koji se sastoji od dokumentacije za nadmetanje, zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, odluke o odabiru, ponude žalitelja, dokaza o pravodobnosti izjavljene žalbe, te ostalih dokaza dostavljenih tijekom žalbenog postupka.

Žalba žalitelja je dopuštena, uredna, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.

Žalba žalitelja je osnovana.

Žalitelj osporava zakonitost odbijanja svoje ponude, koja je najpovoljnija sukladno kriteriju odabira. Navodi da je prema točki 11.1. zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, njegova ponuda odbijena jer je suprotna odredbi točke 1. podtočke 1.1. poglavlja V. dokumentacije za nadmetanje, budući da žalitelj zajednica ponuditelja nije priložila punomoć za potpis ponude. Izjavu zajednice ponuditelja i ponudu je potpisao u ime člana zajednice ponuditelja Oikon d.o.o. prokurist Dalibor Hatić. Žalitelj se poziva na odredbe Zakona o trgovačkim društvima te u bitnom ističe da je prokura trgovačka punomoć čiji sadržaj i opseg ovlasti su određeni zakonom, a njeno postojanje se dokazuje upisom u sudski registar, te je uz ponudu dostavljen izvod iz sudskog registra u kojem je Dalibor Hatić naveden kao prokurist, čime smatra da je dokazao svoje ovlaštenje za potpisivanje ponude.

U očitovanju na žalbu, naručitelj ističe da je pregled ponuda izvršio sukladno članku 94. Zakona o javnoj nabavi, te odbio ponudu žalitelja jer nije postupio sukladno dokumentaciji za nadmetanje, budući da u ponudi nije priložio punomoć za potpis ponude. U ponudi je priložena izjava zajednice ponuditelja kojom se Dalibor Hatić, prokurist, ovlašćuje da u ime zajednice ponuditelja potpiše ponudbeni list i ostalu dokumentaciju, a u potpisu te izjave su Dalibor Hatić, prokurist trgovačkog društva Oikon d.o.o. i Marko Balija, direktor trgovačkog društva Trames Consultants d.o.o. Iz izvatka iz sudskog registra za Oikon d.o.o. proizlazi da Dalibor Hatić kao prokurist nije ovlašten društvo zastupati samostalno i pojedinačno. Budući da je prokura trgovačka punomoć, prokurist nije i ne može biti osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje trgovačkog društva, a isto tako izjavu zajednice ponuditelja trebao je potpisati direktor društva Oikon d.o.o. U odnosu na stav o prokuri i osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje društva s ograničenom odgovornošću, naručitelj se poziva na slična rješenja Državne komisije u predmetima KLASA: UP/II-034-02/14-01/1259 od 10. veljače 2015. godine, KLASA: UP/II-034-02/14-01/225 od 13.

ožujka 2014. godine, KLASA: UP/II-034-02/14-01/196 od 6. ožujka 2014. godine i KLASA: UP/II-034-02/13-01/1385 od 19. rujna 2013. godine.

Dakle, među strankama nije sporno da uz ponudu žalitelja nije dostavljena punomoć kojom se Dalibor Hatić, prokurist, ovlašćuje na potpis ponude. Također, nije sporno da je naručitelj odbio ponudu žalitelja sukladno članku 93. stavak 1. točka 4. Zakona o javnoj nabavi, navodeći da je ista suprotna odredbama iz točke 1. podtočke 1.1. poglavlja V. dokumentacije za nadmetanje, budući da zajednica ponuditelja nije dostavila punomoć za potpis ponude. Među strankama je sporno je li takvim postupanjem žalitelj postupio protivno dokumentaciji za nadmetanje, odnosno je li zbog navedenog propusta naručitelj trebao odbiti ponudu žalitelja. Isto tako, sporno je ima li prokurist člana zajednice ponuditelja Oikon d.o.o. Dalibor Hatić ovlaštenje na samostalno i pojedinačno zastupanje društva.

Iz uvida u dokumentaciju za nadmetanje proizlazi da je u poglavlju V. Podaci o ponudi, točka 1. Sadržaj i način izrade ponude, podtočka 1.1. Sadržaj i način izrade ponude u papirnatom obliku, između ostalog, naručitelj propisao da se ponuda piše neizbrisivom tintom, a potpisat će je osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta – ponuditelja ili osoba koju je ovlaštena osoba ponuditelja pisanom punomoći ovlastila za potpisivanje ponude (u tom slučaju uz ponudu se obvezno prilaže i punomoć za potpisivanje ponude).

Uvidom u izvadak iz sudskog registra za trgovačko društvo Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, dostavljenog uz ponudu žalitelja, utvrđeno je da su kao osobe ovlaštene za zastupanje navedeni Zdravko Špirić, prokurist, Željko Koren, prokurist, Oleg Antonić, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno i Dalibor Hatić, prokurist.

Sukladno članku 87. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje, a prema članku 90. stavku 1. istog Zakona, nakon javni naručitelj nakon otvaranja ponuda pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje. Prema članku 10. stavku 1. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine broj 10/12), ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji za nadmetanje.

Prema članku 44. stavku 1. i stavku 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) prokura je trgovačka punomoć čiji su sadržaj i opseg ovlasti određeni tim Zakonom, te se daje u pisanom obliku. Sukladno članku 46. stavku 1., 2. i 3. istog Zakona, prokura se može dati jednoj ili više osoba, a ako je dana dvjema ili više osoba bez naznake da se radi o skupnoj prokuri, svaka od tih osoba je prokurist koji samostalno zastupa trgovačko društvo u granicama ovlasti utvrđenih tim Zakonom, odnosno prokura dana dvjema ili više osoba smatrati će se skupnom prokurom samo ako je tako izričito naznačeno u prokuri. Nadalje, člankom 47. istog Zakona propisane su ovlasti prokurista pa je tako propisano da prokurist može sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun trgovačkoga društva i zastupati ga u postupcima pred upravnim i drugim državnim organima, ustanovama s javnopravnim ovlastima, te državnim i izbranim sudovima, odnosno ne može bez posebne ovlasti otuditi ni opteretiti nekretnine trgovačkoga društva i ne može davati izjave ni poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni postupak ili drugi postupak koji dovodi do prestanka društva. Prokurist ne može davati punomoć za sklapanje poslova drugim osobama. Prema članku 48. istog Zakona, ograničenje prokure koje nije predviđeno tim Zakonom nema učinka prema trećim osobama, bez obzira na to je li treća osoba za njih znala ili morala znati. Člankom 54. stavkom 1. istog Zakona propisano je da se davanje prokure i njezin opoziv upisuju u sudski registar, a prijavi za upis u sudski registar prilažu se odluka o davanju prokure, odnosno odluka kojom se ona opoziva. Člankom 66. stavkom 1. istog Zakona propisano je da se nitko ne može pozivati na to da mu nisu poznati podaci upisani o sudskom registru koji su objavljeni na način propisan tim Zakonom ili aktima trgovačkoga društva, a prema stavku 4. istog članka istog Zakona osoba koja je u dobroj vjeri ne može trpjeti štetu zbog toga što se glede

pravno odlučnih podataka i činjenica pouzdala u stanje upisa u sudskom registru. Pojam sudskog registra definiran je u članku 2. Zakona o sudskom registru (Narodne novine broj 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14 i 110/15) koji kaže da je sudski registar javna knjiga koja sadrži podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u registar propisan zakonom.

Dakle, točna je činjenica da uz ponudu zajednice ponuditelja žalitelja nije dostavljena punomoć kojom je prokurist Dalibor Hatić opunomoćen na potpisivanje ponude, kako je to traženo dokumentacijom za nadmetanje. Međutim, takav propust žalitelja u konkretnom slučaju nije od utjecaja na zakonitost i valjanost njegove ponude. Naime, sukladno gore citiranim zakonskim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, prokura je trgovačka punomoć čiji opseg i ograničenja ovlasti su propisani zakonom, te nema učinka prema trećim osobama bez upisa u sudski registar, a pri kojem upisu se i prilaže odluka o davanju prokure. Budući da se radi o vrsti punomoći čije postojanje je moguće utvrditi uvidom u javnu knjigu, odnosno uvidom u izvadak iz sudskog registra koji je dostavljen uz ponudu žalitelja, to je u konkretnom slučaju naručitelju bila poznata odnosno nije mogla ostati nepoznata činjenica postojanja punomoći, odnosno prokure za Dalibora Hatića kao prokurista trgovačkog društva Oikon d.o.o., kao i opseg ovlasti koja iz nje proizlazi. Iz navedenih razloga, te vrednujući činjenicu da se u konkretnom slučaju ne radi o situaciji koja zahtijeva posebne ovlasti iz članka 47. Zakona o trgovačkim društvima, nedostavljanje prokure uz samu ponudu ne dovodi u pitanje ovlaštenje za potpis ponude, niti ozbiljnost i valjanost izjave volje žalitelja zajednice ponuditelja da pruži usluge sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji za nadmetanje. Isto tako, pogrešno naručitelj izvodi zaključak da iz izvotka iz sudskog registra proizlazi da Dalibor Hatić kao prokurist nije ovlašten zastupati društvo samostalno i pojedinačno. Iz gore citiranih odredbi Zakona o trgovačkim društvima proizlazi da postojanje skupne prokure mora biti izričito naznačeno u prokuri, a u suprotnom se smatra da je svaki od više prokurista ovlašten zastupati društvo samostalno i pojedinačno. Budući da u konkretnom slučaju u sudskom registru za trgovačko društvo Oikon d.o.o. nema naznake da bi imenovani prokuristi bili skupni prokuristi, to se ima smatrati da je svaki od njih ovlašten društvo zastupati samostalno i pojedinačno. Slijedom svega navedenog, naručitelj je neosnovano iz navedenog razloga odbio ponudu žalitelja, te je žalbeni navod ocijenjen kao osnovan.

Potrebno je istaknuti da rješenja ovoga tijela na koja naručitelj u odgovoru na žalbu ukazuje (KLASA: UP/II-034-02/14-01/1259 od 10. veljače 2015. godine, KLASA: UP/II-034-02/14-01/225 od 13. ožujka 2014. godine, KLASA: UP/II-034-02/14-01/196 od 6. ožujka 2014. godine i KLASA: UP/II-034-02/13-01/1385 od 19. rujna 2013. godine) sadrže potpuno različito pravno i činjenično stanje od konkretnog u ovom predmetu postojećeg stanja, stoga ista nisu od utjecaja na rješavanje stvari.

Postupajući po službenoj dužnosti na temelju članka 144. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, a u odnosu na bitne povrede zakona iz članka 144. stavak 2. tog Zakona, ovo državno tijelo nije utvrdilo bitne povrede.

Slijedom svega prethodno iznesenog, ovo državno tijelo je utvrdilo nezakonitosti u postupanju naručitelja prilikom pregleda i ocjene ponuda, zbog kojih odluka o odabiru nije zakonita, stoga se pozivom na članak 164. stavak 1. točka 4 Zakona o javnoj nabavi, poništava odluka o odabiru i predmet vraća naručitelju na ponovno postupanje, te je odlučeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Žalitelj je postavio zahtjev za naknadu troškova žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 25.851,25 kuna, i to na ime uplaćene naknade za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od 25.000,00 kuna, na ime odvjetničkog troška sastava žalbe u iznosu od 625,00 kuna, pripadajući iznos PDV-a na odvjetnički trošak u iznosu od 156,25 kuna, te na ime uplaćene pristojbe u visini od 70,00

kn. Isto tako, odabrani ponuditelj je postavio zahtjev za naknadu troškova žalbenog postupka koji se sastoji od 625,00 kuna na ime odvjetničkog troška sastava odgovora na žalbu i pripadajućeg PDV-a u visini od 156,25 kuna, dakle u ukupnom iznosu od 781,25 kuna.

Prema odredbi članka 3. stavak 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine broj 18/13, 127/13 i 74/14), Državna komisija odlučuje o naknadi troškova žalbenog postupka i drugim zahtjevima koje su ovlaštene postaviti stranke u žalbenim postupcima. U tim postupcima vrijednost predmeta nije procjenjiva. Sukladno odredbi Tbr. 20.1. i Tbr. 22 Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (Narodne novine broj 142/12, 103/14, 118/14 i 107/15), a s obzirom na neprocjenjivost predmeta nabave, žalitelju za sastav žalbe pripada iznos od 500,00 kuna, uz pripadajuće uvećanje od 25%, što iznosi 125,00, a sve uvećano za PDV u visini 156,25 kuna, što sveukupno iznosi 781,25 kuna na ime naknade troška za sastav žalbe po odvjetniku. Sukladno članku 170. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan dužna je protivnoj stranci nadoknaditi opravdane troškove koji su joj nastali sudjelovanjem u žalbenom postupku. Žalbenim zahtjevom žalitelj traži poništenje odluke o odabiru, a budući je rješenjem ovog tijela odluka o odabiru poništena, to je žalitelj u cijelosti uspio sa postavljenim žalbenim zahtjevom. Slijedom navedenog, odlučeno je kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

Nadalje, budući da odabrani ponuditelj u svom očitovanju predlaže žalbu u cijelosti odbiti, isti nije uspio u predmetnom žalbenom postupku te mu temeljem članka 170. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ne pripada pravo na naknadu troška žalbenog postupka, stoga je odlučeno kao u točki 3. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od isteka osmog dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA



Stranke žalbenog postupka:

1. Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb
2. Zajednica ponuditelja Oikon d.o.o.-Institut za primijenjenu ekologiju, Trg senjskih Uskoka 1-2, Zagreb i Trames Consultants d.o.o., Vukovarska 30, Dubrovnik
3. Zajednica ponuditelja Geoprojekt d.d., Sukoišanska 43, Split i Trenecon Tanacsado es Tervezo KFT, Budimpešta, Mađarska